



ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
**Львівська обласна організація професійної спілки
працівників охорони здоров'я України**

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666
тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

14.02.2024 № 29/03

Керівникам закладів охорони здоров'я

**Щодо організації діяльності з протидії корупції
у закладах охорони здоров'я**

У зв'язку із неодноразовими зверненнями, а також враховуючи прийняття МОЗ України наказу від 17.01.2024 № 93 «Про затвердження Порядку проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в установах, організаціях та на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства», інформуємо про ключові положення антикорупційного законодавства в частині організації роботи щодо протидії корупції в діяльності закладу охорони здоров'я.

Відповідно до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) юридичні особи повинні забезпечити, зокрема:

- розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи;
- регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
- функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (ст. 53-1 Закону);
- призначити відповідальну особу за запобігання корупції (ст. 61 Закону), а на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу (крім юридичних осіб, у яких відповідно до цього Закону затверджуються антикорупційні програми) – уповноважений підрозділ (особу) згідно з ст. 13-1 Закону), або ж Уповноваженого з антикорупційної програми (на підприємства, у яких затверджена така програма).

Щодо Антикорупційної програми та Уповноваженого

В окремих випадках Закон передбачає обов'язкову наявність у юридичній особі Антикорупційної програми та Уповноваженого з цієї програми, які мають окремий спеціальний правовий статус, ніж заходи та відповідальна особа.

Так, згідно з ст. 62 Закону Антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

Антикорупційна програма в обов'язковому порядку затверджується у державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де наявні такі умови:

середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує **п'ятдесят осіб**, а

обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує **сімдесят мільйонів гривень**.

Враховуючи, що державні та комунальні некомерційні підприємства внаслідок медичної реформи отримують дохід за відповідними договорами в рамках програми медичних гарантій за надані послуги, вказані вимоги поширюються також і на державні та комунальні заклади охорони здоров'я, що діють в організаційно-правовій формі підприємств.

Антикорупційна програма затверджується керівником юридичної особи після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи.

Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.

Типова Антикорупційна програма юридичної особи затверджена наказом НАЗК від 10.12.2021 № 794/21.

У випадку затвердження Антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за її реалізацію - Уповноважений, який має окремий правовий статус (на відміну від відповідальної особи), що визначений у статті 64 Закону.

Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою (на окрему посаду).

Таким чином, Закон використовує різну термінологію щодо осіб, відповідальних за запобігання корупції в діяльності юридичної особи, які мають різний правовий статус, і які призначаються (один із варіантів) у юридичних особах у випадках, передбачених Законом:

1) *Уповноважений* (особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми), правовий статус якого визначений ст. 64 Закону та антикорупційною програмою – призначається у юридичних особах, в яких згідно з ч.2 ст. 62 Закону затверджуються антикорупційна програма;

2) *уповноважений підрозділ (особа)*, які призначаються згідно з ст. 13-1 Закону на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу (крім юридичних осіб, у яких відповідно до цього Закону затверджуються антикорупційні програми). Правовий статус таких осіб визначається Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджений наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21;

3) *відповідальна особа за запобігання корупції* - призначається у тих випадках, коли відсутні підстави для призначення Уповноваженого з антикорупційної програми (ст. ст. 62,64 Закону) чи уповноваженого підрозділу/особи (ст. 13-1 Закону). Правовий статус такої відповідальної особи чітко не визначений, здійснює певні функції у випадках, передбачених Законом, локальними актами юридичної особи публічного права;

З повагою

Голова



Юрій БЛІЙ